



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

PT. MASTERINDO JAYAGLOBAL INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kepatihan Industri II No.19, Hendrosalam, Kepatihan, Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili oleh **RAYMOND WIJAYA** dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 31 Juli 2025, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0334043 tanggal 04 September 2025, oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Masterindo Jayaglobal Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUPRAPTO, S.H.**, dan **IWAN JUNIHARTO, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Terusan Borobudur Nomor : 67 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2026 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 22 Juni 2026 Nomor: 3643/HK/VI/2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

Terhadap:

PT. GREEN ENERGY NATURAL GAS, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 1A, Balongbendo, Watesari, Sidoarjo, dalam hal ini diwakili

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **OEI, EDWARD WIJAYA**, selaku Direktur PT. Green Energy Natural Gas berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Green Energy Natural Gas No. 36 tanggal 31 Desember 2025 yang dibuat dihadapan Ermin Yuniastuti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan surat Nomor: AHU-AH.01.09-0056418 tanggal 18 Februari 2026 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANGGIA EKITIANA SETYOWATI, S.H.,** . Advokat dan Konsultan Hukum pada **PADMA LAW OFFICE**” yang beralamat Kantor di Plaza Segi 8 Blok A-858, Sonokwijenan, Sukomanunggal, Surabaya, di berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2026 yang terdaftar pula pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 7 Juli 2026 Nomor: 4002/HK/VII/2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang berhubungan dalam perkara ini;
Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Laporan Tim Pengurus;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggaldi bawah Register Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

1. Bahwa daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara

Hal 2 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU dan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang;

Pasal 2 ayat (3) Keppres Nomor 97 Tahun 1999:

"Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.";

2. Bahwa Termohon merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Sidoarjo, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 1A, Balongbendo, Watesari, Sidoarjo, maka berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi hubungan hukum berdasarkan perjanjian Nomor 05/PJBG/GENG-MJGI/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya Pemohon selaku pembeli dan Termohon selaku penjual membuat kesepakatan yaitu Termohon berkewajiban menyerahkan objek perjanjian (jual-beli gas) kepada Pemohon setelah Pemohon membayar deposit kepada Termohon dan apabila Termohon wanprestasi atau tidak menyerahkan objek dimaksud kepada Pemohon, maka Termohon berkewajiban mengembalikan uang deposit kepada Pemohon seutuhnya;
4. Bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajibannya membayar deposit senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Termohon sebagaimana kwitansi tertanggal 20 Januari 2020 terhadap invoice No. 005/INV-FL/GENG/01/20 tertanggal 20/01/2020 dengan grand total sebesar Rp 1.204.423.476,30 (satu miliar dua ratus empat juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah tiga puluh sen) untuk pemakaian gas periode 01/01/2020 sampai dengan periode 28/02/2020, namun Termohon wanprestasi dengan tidak melaksanakan

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



- kewajibannya tersebut maka sesuai kesepakatan Termohon berkewajiban mengembalikan uang deposit tersebut kepada Pemohon seutuhnya;
5. Bahwa Pemohon telah melakukan penagihan pengembalian deposit tersebut kepada Termohon melalui surat somasi I No. 001/MSR/I/2026 tertanggal 14 Januari 2026 dan surat somasi No. 02/MSR/I/2026 tertanggal 21 Januari 2026, **yang pada intinya Termohon PKPU tidak membantah memiliki utang kepada Pemohon dan pada tanggal 31 Januari 2026, Termohon membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** kepada Pemohon sehingga sisa utang Termohon kepada Pemohon menjadi sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang **berdasarkan janji dari Termohon akan dibayar lunas paling lambat tanggal 01 April 2026 namun hingga permohonan ini diajukan**, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Pemohon sehingga berdasarkan hal tersebut, **TERMOHON PKPU TERBUKTI DAN BENAR MENGAKUI MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SERTA MENGAKUI MEMILIKI UTANG DAN TIDAK MEMBANTAH** memiliki sisa utang sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Pemohon;
6. Bahwa walaupun Pemohon telah menagih hak dari Pemohon PKPU melalui surat-surat peringatan/somasi yang dikirimkan kepada Termohon, namun ternyata Termohon PKPU tidak kunjung menyelesaikan pembayaran kepada Pemohon PKPU dan terkesan acuh bahkan abai atas adanya kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Termohon PKPU;
7. Bahwa kewajiban Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU sebagaimana diuraikan diatas merupakan utang yang harus dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, hal mana sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan *"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang*

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



- wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”;*
8. Bahwa dengan tidak dilakukannya sisa pembayaran pengembalian deposit oleh Termohon PKPU dan berdasarkan surat peringatan/somasi, menjadikan Termohon PKPU telah mempunyai utang yang **sudah jatuh waktu dan dapat ditagih**. Maka dengan demikian, kewajiban Termohon PKPU untuk membayar utang yang telah jatuh waktu kepada Pemohon PKPU, hal mana sesuai dengan isi ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan *”Yang dimaksud dengan ”utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penerapan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”*
 9. Bahwa terbukti secara nyata, jelas dan terang atas penyelesaian kewajiban kepada Pemohon PKPU tidak dibayar lunas oleh Termohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karenanya sangat beralasan terhadap hak-hak Pemohon PKPU haruslah dapat dikabulkan;
 10. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum bagi Pemohon PKPU, maka sangatlah beralasan permohonan PKPU ini diajukan mengingat keuntungan atas pembayaran pengembalian deposit tersebut dapat digunakan sebagai pemutaran modal usaha yang sangat diharapkan oleh Pemohon PKPU yang sampai saat ini tidak ada kejelasan atas kewajiban pembayaran oleh Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU;
 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan PKPU ini diajukan atas terpenuhinya unsur utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga dengan demikian telah **TERBUKTI SECARA SEDERHANA** syarat mengajukan permohonan PKPU dan semakin menguatkan dasar pengajuan permohonan PKPU *a quo* untuk diterima. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU Jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU:

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Pasal 222 ayat (1) menyatakan:

"Penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

Pasal 222 ayat (3) menyatakan:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditornya."

Pasal 8 ayat (4) menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi"

12. Bahwa terhadap utang Termohon PKPU yang telah terbukti secara sederhana tersebut, sesuai dengan beberapa doktrin hukum dan yurisprudensi dalam perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:
 - Doktrin hukum **Prof. Dr. Paulus Efendy Lotulung, S.H.**, yang juga merupakan seorang hakim agung, pada makalah yang berjudul "Pengertian tentang pembuktian sederhana dalam kepailitan.":
*"Apabila yang diperdebatkan itu hanyalah tentang jumlah besarnya utang, sedangkan adanya eksistensi utangnya itu sendiri sudah jelas terbukti, maka **dalam hal demikian telah memenuhi pembuktian secara sederhana.**"*
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, TERBUKTI BAHWA TERMOHON PKPU MEMILIKI UTANG YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PEMOHON PKPU, berupa pembayaran utang atas pembayaran pengembalian deposit senilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dari uraian tersebut, terbukti secara sederhana bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang nyata-nyata sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU dengan nilai tagihan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
15. Bahwa adapun alasan hukum Pemohon PKPU mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dikarenakan telah terpenuhinya unsur utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih serta secara jelas bahwa Termohon PKPU telah melakukan wanprestasi yang merupakan salah satu syarat diajukannya Permohonan PKPU akibat Termohon PKPU selaku Debitor tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon PKPU, sehingga cukup beralasan dan berdasar apabila Yang Mulia Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

KREDITOR LAIN

16. Bahwa selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih **kepada Kreditor lain yaitu kepada Tuan Martin Kolondam** yang beralamat di Hayam Wuruk Baru 1/9, RT. 007 RW. 011 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya dan berdasarkan bukti-bukti invoice-invoice, Termohon PKPU mempunyai kewajiban pembayaran lunas kepada Kreditor Lain dengan total utang **sebesar Rp.1.000.850.000,-** (satu miliar delapan ratus lima puluh ribu rupiah) namun hingga permohonan PKPU *a quo* diajukan, Termohon PKPU tidak melaksanakan kewajibannya kepada Kreditor Lain dimaksud oleh karenanya Termohon PKPU terbukti secara jelas memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor;
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, telah secara jelas dan nyata bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum agar Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



memutuskan Termohon PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal ini sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan *"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."*

18. Bahwa permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU:

Pasal 224 ayat (1) menyatakan:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."

Pasal 224 ayat (6) menyatakan:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

19. Bahwa Pemohon PKPU berharap Termohon PKPU dapat segera menyusun dan mengajukan rencana perdamaian guna membayar utang-utangnya kepada para kreditor untuk dibahas dan disetujui dalam rapat kreditor setelah Termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU, dengan demikian telah terbukti Permohonan Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;
20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



- Termohon PKPU memiliki lebih dari satu kreditor;
 - Termohon PKPU belum membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
21. Bahwa oleh karena syarat-syarat untuk diberikannya PKPU kepada Termohon PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 224 ayat (1) dan ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, **MAKA PERMOHONAN PKPU INI HARUS DIKABULKAN DAN TERMOHON PKPU HARUS DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU SEMENTARA;**
22. Bahwa mekanisme PKPU pada hakikatnya menganut asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana UU Kepailitan dan PKPU yang secara limitatif telah menentukan tenggang waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara PKPU sebagaimana Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:
- "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, HARUS MENGABULKAN permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor."*
23. Bahwa KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU (untuk selanjutnya disebut KMA 109/KMA/SK/IV/2020) menyatakan:
- "Dalam proses pemeriksaan permohonan PKPU, tidak dikenal adanya replik, duplik, rekonvensi, eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) dan intervensi."*
24. Bahwa berdasarkan KMA 109/KMA/SK/IV/2020 mensyaratkan harus mengusulkan Pengurus maka guna memenuhi persyaratan permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU jo.

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



KMA 109/KMA/SK/IV/2020, dengan ini Pemohon mengusulkan untuk diangkat **Sdri. RIA DWIKA PUTRI SYUKRON, S.H.**, Kurator dan Pengurus terdaftar yang diketahui beralamat Kantor di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jl. Raya Klampis Surabaya sebagai Pengurus apabila Termohon diputus dalam keadaan PKPU dan/atau sebagai Kurator apabila Termohon diputus dalam keadaan Pailit sepanjang yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor;

25. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti maka Pengadilan harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *a quo* untuk seluruhnya dan dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon tersebut;
2. Menetapkan **PT GREEN ENERGY NATURAL GAS** berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan *a-quo* diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat **Sdri. RIA DWIKA PUTRI SYUKRON, S.H.**, Kurator dan Pengurus terdaftar yang diketahui beralamat Kantor di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jl. Raya Klampis Surabaya sebagai Pengurus apabila Termohon diputus dalam keadaan PKPU dan/atau sebagai Kurator apabila Termohon diputus dalam keadaan Pailit;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby, tanggal 3 Agustus 2026, **TERMOHON PKPU** telah dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk Alex Adam Faisal, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Ria Dwika Putri Syukron, S.H., yang telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-594AH.04.03-2021 tanggal 24 November 2021, ber Kantor di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jl. Raya Klampis Surabaya, sebagai Pengurus;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggukkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, tanggal 14 September 2026 yang pada pokoknya melaporkan bahwa Debitor dapat dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya **karena tidak mengajukan rencana perdamaian** dan tidak hadir pada rapat pencocokan piutang lanjutan yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2026, 8 September 2026 dan 10 September 2026, sebagaimana diatur dalam

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK KMA 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 pada angka 9.1.1 dan 9.1.2.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon PKPU adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 telah dilakukan rapat kreditur lanjutan, yang dihadiri Pengurus dan kreditor, namun Debitor tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir pada rapat tersebut;

Menimbang bahwa sebelumnya Debitor hadir pada rapat kreditur pertama tanggal 13 Agustus 2026, dan rapat pencocokan piutang (verifikasi) tanggal 27 Agustus 2027, namun tidak hadir pada rapat pencocokan piutang lanjutan yang diselenggarakan tanggal 2 September 2026, 8 September 2026, dan 10 September 2026, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia;

Menimbang bahwa ternyata Debitor / Termohon juga tidak mengajukan rencana perdamaian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada angka 9.1 mengatur sebagai berikut **Debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU** dalam hal

9.1 Dalam proses PKPU Sementara:

- 9.1.1. *Apabila Debitor tidak hadir dalam Rapat Kreditor pertama sampai dengan Rapat Kreditor selanjutnya, paling lama pada hari ke-45 Majelis Pemutus menyatakan Debitor pailit;*
- 9.1.2. **Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;**
- 9.1.3. *Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis tidak menyetujui PKPU*

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap;

9.1.4. *Rencana perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Kreditor;*

9.1.5. *Putusan Pengakhiran PKPU."*

9.2 Dalam proses PKPU Tetap;

9.2.1 Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;

9.2.2. Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak disetujui oleh kreditor;

9.2.3. Putusan Pengakhiran PKPU;

9.2.4. Penolakan pengesahan perdamaian;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas, oleh karena ternyata Termohon / Debitor tidak hadir lagi pada rapat - rapat pencocokan piutang lanjutan yang diselenggarakan untuk itu dan tidak mengajukan **rencana perdamaian** maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 pada angka 9.1. dan 8.1.2. beralasan hukum untuk menyatakan **Debitor pailit dengan segala akibat hukumnya**;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Debitor pailit dengan segala akibat hukumnya, maka PKPU menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya PKPU, maka biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon apabila dinyatakan pailit agar Pengurus dalam perkara PKPU diangkat sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Kurator yang dimohonkan tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Pemohon dan Termohon PKPU, independen dan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara, sehingga dapat dikabulkan;

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025 setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Ketentuan angka 9.1. dan 8.1.2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang **PT Green Energy Natural Gas** (Dalam PKPU) berakhir;
2. Menyatakan Debitor **PT Green Energy Natural Gas** tersebut, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr, **Alex Adam Faisal, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. **Ria Dwika Putri Syukron, S.H.**, yang telah terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tercatat dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-594AH.04.03-2021 tanggal 24 November 2021, berakantor di Ruko Klampis Square Blok C-27, Jl. Raya Klampis Surabaya, sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus ditetapkan setelah Majelis Hakim memperoleh rekomendasi dari Hakim Pengawas;

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.488.000 (satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada Hari Rabu, tanggal 16 September 2026 oleh kami, Aloysius Prihamoto Bayuaji, S.H.,M.H, Hakim Ketua, Ega Shaktiana, S.H., M.H., dan Sih Yuliarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal tersebut diatas oleh oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Kreditor, Pengurus, tanpa hadirnya Debitor;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua

-Ttd-

-Ttd-

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Aloysius Prihamoto Bayuaji, S.H.,M.H,

-Ttd-

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti

-Ttd-

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

PNBP	Rp. 1.000.000,00
Biaya Proses	Rp. 335.000,00
Relaas Panggilan	Rp. 83.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 50.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 1.488.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Sby